Zorgovereenkomst

WMO

PROFESSIONALS

Versienummer: 1.2
Versiedatum:
Documenteigenaar: PJ Professionals

Partijen:
WMO Coöperatie de Meierij U.A., statutair gevestigd te Den Dungen, KvK 64598098, kantoorhoudende aan de Spekstraat 5A 5275JG te Den Dungen, hierna te noemen 'WMO Coöperatie de Meierij', en dhr./mw geboortedatum met clnr en wonende te noemen 'de cliënt', verklaren onderstaande te zijn overeengekomen:

Ondertekening
Coöperatie de Meierij **De cliënt / vertegenwoordiger**

Plaats: Den Dungen
Handtekening namens het bestuur; Naam:
Handtekening
Wettelijk vertegenwoordiger (indien van toepassing):

Naam: Telefoon:
Adres: E-mail:

* Indien sprake van wettelijk vertegenwoordiger, gelieve in onderstaande tekst het begrip 'cliënt' daar waar van toepassing te lezen als 'cliënt of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger'.

Artikel 1 Werkzaamheden

1.1 De cliënt ontvangt specialistische WMO-hulp op basis van hulp in natura (HIN) in de zorgregio van de Coöperatie de Meierij conform de in deze overeenkomst opgenomen afspraken. De Coöperatie de Meierij biedt verantwoorde zorg die doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en voldoet aan de door Coöperatie de Meierij vastgestelde (kwaliteit)eisen.

Artikel 2 Duur van de overeenkomst.

2.1 De overeenkomst gaat in en eindigt op datum beschikking tenzij er sprake is van een verlenging.(zie art 8.1. lid b)

Artikel 3 Vertegenwoordiging

3.1 De cliënt machtigt via deze overeenkomst schriftelijk een persoon om hem te vertegenwoordigen indien hijzelf niet of in onvoldoende staat is zijn materiële of immateriële belangen te behartigen.
3.2 Artikel 3.1 is niet van toepassing indien en voor zover de cliënt een wettelijke vertegenwoordiger heeft.
3.3 Indien de cliënt zelf, bij wilsbekwaamheid, geen vertegenwoordiger aangewezen heeft en er geen wettelijke vertegenwoordiger aangesteld is zal van rechtswege de echtgenoot / geregistreerd partner als vertegenwoordiger optreden.
Bij het ontbreken hiervan of indien deze niet als zodanig wenst op te treden, dan treedt een ouder, meerderjarig kind, broer of zus op als vertegenwoordiger.

Ontbreken deze of wensen zij niet als zodanig op te treden dan zal De Coöperatie de Meierij de familie verzoeken om de kantonrechter een mentor aan te laten stellen. Indien er geen familie is of zij dit niet wenst te doen dan kan WMO Coöperatie de Meierij zelf een verzoek hiertoe indienen.

Artikel 4 Opdracht, ondersteunings- en zorgplan.

4.1 De zorgverlener draagt er zorg voor dat in het eerste contact, afstemming plaatsvindt van de aard en uitvoer van de werkzaamheden, daarbij rekening houdend met behoeften en wensen van de cliënt en zijn/haar eventueel partner, kinderen of vertegenwoordig(st)er.
4.2 De concrete werkafspraken die gemaakt worden op grond van het onderzoeksplan, welk deel uit maakt van de beschikking van de cliënt, worden vastgelegd in een uitvoeringsplan of zorgplan. Dit zorgplan richt zich op de resultaten zoals benoemd in de beschikking van de cliënt en bevat praktische afspraken, zoals inzet van professional(s), mantelzorger(s), vrijwilligers e.d.
4.3 Het uitvoeringsplan/zorgplan komt samen en in overeenstemming met de cliënt tot stand. Door in te stemmen met het plan geeft de cliënt toestemming voor de uitvoering van de zorg.
4.4 Het plan wordt aan de cliënt verstrekt.
4.5 Het uitvoeringsplan plan beschrijft hoe en wanneer dit in overleg met de cliënt wordt geëvalueerd en bijgesteld.

Artikel 5 Informatie en toepasselijke voorwaarden

5.1 Op deze overeenkomst is de raamovereenkomst met de zorgverlener en zijn de reglementen van WMO-coöperatie de Meierij van toepassing. Deze zijn door cliënt ter inzage op te vragen.
5.2 De cliënt heeft informatie ontvangen over m.n. het klachtenreglement en de mogelijke zogenaamde eigen bijdrage welke door het CAK wordt berekend en aan cliënt gefactureerd.

Artikel 6 Gegevens en privacy

6.1. WMO Coöperatie de Meierij en zorgverleners respecteren de levenssfeer en de leefpatronen van de cliënt.
6.2. Voor het verzamelen opslaan en verwerken van gegevens wordt door ondertekening van deze overeenkomst toestemming verleend. De cliënt heeft recht op inzage, aanvulling, overdracht en vergeten(vernietiging) van zijn gegevens zoals vastgelegd in de AVG en is bekend met het gebruik van gegevens voor de verplichte meting van zorginhoudelijke indicatoren, monitoring en controle zoals verlangd wordt bij contractafspraken door gemeente(n) en uitvoerende instanties (zoals het CAK).
6.3. WMO Coöperatie de Meierij bewaart de gegevens gedurende vijftien jaar;
6.4. WMO Coöperatie de Meierij en de zorgverleners hebben de plicht tot geheimhouding van alle zaken betreffende de cliënt die hen uit hoofde van hun functie ter kennis zijn gekomen en waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zij tot geheimhouding daarvan zijn gehouden.

Artikel 7 Klachten en meldingen

7.1. Klachten en meldingen worden behandeld overeenkomstig het (klachten)reglement van WMO Coöperatie de Meierij.

Artikel 8 Beëindiging overeenkomst

8.1 Deze overeenkomst eindigt bij:

a. Het bereiken van de in beschikking benoemde einddatum; danwel de einddatum zoals bepaald in art.8.1. lid b.
b. Het bereiken van de einddatum van de beschikking(en) van de cliënt, tenzij er een aansluitende beschikking op hetzelfde product is verstrekt dan geldt de einddatum van de opvolgende beschikking.
c. Het overlijden van de cliënt;
d. Opzegging door de cliënt;
e. Beëindiging in onderling overleg;
f. Opzegging door de aanbieder - in overleg met de regievoerder – van client (de regievoerder als opdrachtgever).
g. Ontbinding door de rechter;
h. Op het moment dat de cliënt niet meer woonachtig is in het werkgebied van WMO Coöperatie de Meierij.